I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica de autoconsumo colectivo con excedentes denominada «Arroyal Solar» y su infraestructura de evacuación con conexión a la red de distribución, instalada en suelo sobre estructura fija, en el término municipal de Burgos. Expte.: FVA/4716.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– La empresa Norsol Eléctrica, S.L. solicita con fecha 6 de julio de 2026, autorización administrativa previa y exención de declaración de impacto ambiental de la instalación de producción de energía con tecnología fotovoltaica para autoconsumo colectivo denominada Arroyal Solar y sus infraestructuras de evacuación con conexión a la red de distribución en el municipio de Burgos.

2.– Con fecha 10 de julio de 2026, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos solicita al Servicio Territorial de Medio Ambiente, informe sobre la necesidad de evaluación de impacto ambiental. En la misma fecha contesta que está exento de evaluación ambiental al no encontrarse incluido en los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ni en los casos establecidos en el artículo 7 de la citada ley. El 15 de julio de 2026, se emite documento de exención de impacto ambiental solicitado por el promotor con fecha 5 de julio de 2026.

3.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022 de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado el 5 de agosto de 2026 en el B.O.C. y L., y en el portal de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y Minería.

4.– Por parte de este Servicio Territorial se remite separatas del proyecto a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al Servicio Territorial de Cultura y Turismo, sección de Patrimonio Histórico y al Ayuntamiento de Burgos para que emitan informe. Asimismo, se remite separata a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ENAGAS, IDE Redes Eléctricas Inteligentes para que emitan informe.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) comunica que no se ha iniciado ningún procedimiento de autorización de servidumbres como consecuencia de la petición de informe.

Enagas comunica que no se han de esperar influencias sobre el gasoducto «Haro-Burgos-Madrid» por lo que acepta el mencionado proyecto.

IDE, observa afección a la línea eléctrica aérea de alta tensión de doble circuito a 45kV Burgos-Villímar 1 y2, entre los apoyos 13868 y 13869. A este respecto informa que deberán respetarse las distancias reglamentarias de seguridad establecidas en el Real Decreto 1955/2000 y en la normativa vigente de líneas eléctricas de alta tensión, manteniendo como mínimo una distancia de 5 metros a cada lado de los conductores extremos, así como garantizar el acceso permanente a la infraestructura eléctrica.

El Servicio Territorial de Cultura y Turismo, informa que la instalación afecta al extremo norte del yacimiento arqueológico denominado «Covajeros» y se deberá llevar a cabo una excavación previa de sondeos arqueológicos que permita conocer las características y conservación del yacimiento. El promotor deberá remitir el proyecto a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos para su estudio y autorización en su caso.

5.– Con fecha 25 de septiembre de 2026, se remiten los informes emitidos por los diferentes organismos y empresas afectadas, siendo aceptados por el promotor a fecha de 28 de septiembre de 2026.

6.– Durante el período de información pública, no se han presentado alegaciones al proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– La Jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, y la resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.– En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

- RDL 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Se trata de una instalación de autoconsumo colectivo con excedentes, según se indica en el artículo 4 del RD 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, de 1.000 kW de potencia instalada y con punto de acceso y conexión solicitado y concedido de 1.000 kW. Las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso y conexión, deberán disponer de un sistema de control coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, el cual impida que la potencia activa inyectada a la red por ésta pueda superar dicha capacidad de acceso, según lo indicado en la disposición adicional primera del RD1183/2020 de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución.

Por todo lo anteriormente expuesto, la jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía a propuesta de la jefa de sección, RESUELVE:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Norsol Eléctrica S.L., para instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica de autoconsumo colectivo con excedentes, no acogido a compensación y su infraestructura de evacuación, ubicada en suelo. Dicha instalación se conectará a la red de distribución en la línea 11-Valle de Mena de 13,2 kV de la STR Quintanadueñas (13,2 kV) y el CT Naves Santa Olalla. El punto de conexión tiene afección sobre el nudo de transporte Villimar (220kV).

- CARACTERÍSTICAS:

  - Potencia instalada: 1.000 kW

  - Potencia pico: 1.043,94 kW

  - Potencia de acceso: 1.000 kW

  - Paneles: 1.524 (685Wp cada uno).

- Inversores: 4 (330 kW cada uno).
- Centro de transformación en caseta prefabricada de hormigón compuesto por un transformador de 1.000 kVA de potencia y relación de transformación 0,8/13,2-20 kV.
- Línea eléctrica subterránea de media tensión (13,2 kV), con conductor HEPRZ-1-Al de 3x150 mm², de 100 m de longitud, con origen en el centro de transformación y final en centro de seccionamiento (este último no objeto de este proyecto).

Ubicación: La planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación se ubicarán en el AR S-26 AMPL.P.I. Villalonquéjar, suelo, parcelas 41-42, en el término municipal de Burgos.

Esta autorización queda sometida a las siguientes condiciones:

1ª.–En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

2ª.–Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica.

3ª.–Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados que hayan sido aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4ª.–El plazo máximo para solicitar la autorización administrativa de construcción de esta instalación será de un año, a contar desde la notificación de esta resolución al solicitante. Si transcurrido este plazo no hubiera solicitado la autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución, la presenta autorización caducará.

No obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23-2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

5ª.–La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación o publicación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,

conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Burgos, 16 de octubre de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: María Dolores Velasco Lajo

CV: BOCYL-D-26102026-207-21